

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6118/2531

นาย วิฑูรย์ อุปถัมภ์
นาง เรณู โกศินานนท์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยกู้เงินโจทก์และได้ออกเช็คพิพาทชำระค่าดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็คไม่ได้การที่จำเลยออกเช็คพิพาทจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกกระหนงละ 2 เดือน รวมจำคุก 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2525 จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ 240,000 บาท มีนางสาวอรุณี สรรพวิทยา เป็นผู้ค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 10, 11 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2527 จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ 90,000 บาท มีนางสาวสุภาพ ศรียุคตศุทร เป็นผู้ค้ำประกันตามเอกสาร

หมาย ล.8, ล.9 และจำเลยได้ออกเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด สาขาคลองประปา
จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่หนึ่ง ลงวันที่30 พฤศจิกายน 2527 ฉบับที่สองลงวันที่ 30
ธันวาคม 2527 ฉบับที่สามลงวันที่ 30 มกราคม 2528 สั่งจ่ายเงินฉบับละ 20,000
บาท ให้โจทก์ไว้เมื่อเช็คถึงกำหนดแล้ว โจทก์ได้นำเข้าบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทยสาขา
บางซื่อ เพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินปรากฏตามเช็ค ใบคืน
เช็ค เอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.9 ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยนำสืบว่าได้ออกเช็คตามฟ้อง
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้แก่โจทก์โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนแต่ตาม
สัญญากู้คิดดอกเบี้ยซึ่งละ 1 บาทต่อเดือน จำเลยนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใน
สัญญากู้ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 ประกอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15ที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริง
ว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5ต่อเดือน ผิดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475มาตรา 3 เป็นการรับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบด้วย
กฎหมาย พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องนั้น ปัญหาวินิจฉัยมี
ว่าจำเลยออกเช็คตามฟ้องนำมาแลกเงินสดไปจากโจทก์หรือออกเพื่อชำระดอกเบี้ย
เงินกู้แก่โจทก์ โจทก์เบิกความว่า เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2527 จำเลยได้
นำเช็ค 3 ฉบับ ตามเอกสารหมาย จ.4, จ.6และ จ.8 มาแลกเงินสดไปจากโจทก์ แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2527 จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์
90,000 บาทมีนางสาวสุภาพ ศรียุคตศุทร เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเอกสารหมาย
ล.8 และ ล.9 หากต้นเดือนพฤษภาคม 2527 จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์อีก 60,000
บาท แม้จำเลยจะออกเช็คสั่งจ่ายเงินล่วงหน้าฉบับละ20,000 บาท ตามเอกสารหมาย
จ.4, จ.6 และ จ.8 ให้โจทก์ยึดถือไว้ก็ตาม เมื่อจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ตามสัญญา
เอกสารหมาย ล.8และ ล.10 เป็นเงินรวม 330,000 บาท และยังไม่ชำระเหตุใดโจทก์
จึงไม่ให้จำเลยทำสัญญากู้และมีผู้ค้ำประกันตามที่เคยปฏิบัติมาจำเลยเบิกความว่า
จำเลยได้ออกเช็คให้โจทก์รวม 10 ฉบับ เพื่อเป็นการค้ำประกันดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

และชำระดอกเบี้ยที่จะต้องชำระล่วงหน้าตามต้นข้าวเช็คเอกสารหมาย ล.16 เช็คเอกสารหมาย จ.4, จ.6 และจ.8 จำเลยออกเช็คเพื่อค้ำประกันการชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่โจทก์ตามคำเบิกความของโจทก์ หลังจากจำเลยได้ทำสัญญากู้ตามเอกสารหมาย ล.8 แล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์แต่อย่างใดเชื่อว่า จำเลยได้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.4, จ.6 และ จ.8 เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยแก่โจทก์ ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ โจทก์จำเลยรับกันว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ไปตามสัญญากู้เอกสารหมาย ล.8 และ ล.10รวมเป็น 330,000 บาท ตามสัญญาคิดดอกเบี้ยชั่งละ 1 บาทต่อเดือนหรือร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อคิดดอกเบี้ยในต้นเงิน 330,000 บาทเป็นดอกเบี้ยเดือนละ 4,125 บาท จึงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้แม้ตามสัญญาจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ตามกฎหมายก็ตาม ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยยอมนำสืบถึงการชำระดอกเบี้ยได้ว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลอุทธรณ์หาได้รับฟังข้อเท็จจริงโดยผิดกฎหมายแต่ประการใดไม่ และฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คตามฟ้องชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้แก่โจทก์ โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องบังคับให้จำเลยใช้เงินตามเช็คไม่ได้การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ